

第三章 3.1

根据金融行动特别工作组，金融机构必须采取哪些行动来履行客户尽职调查义务？

- A 确认客户不在任何制裁名单上
- B 确定在证券交易所上市的持有百分之五十股份的公司实体的股东
- C 获取有关银行关系预期性质的信息
- D 确保客户的书面声明，确认资金来源

正确答案是 **C. 获取有关银行关系预期性质的信息。**

Plain Text

1

A：制裁名单筛查确实重要，但它属于制裁合规，不是 FATF CDD 的核心定义。CDD侧重于了解客户本身，而制裁筛查是在此基础上进行的额外控制措施。

2

B：ATF 要求识别实益所有人，但对上市公司通常豁免，因为信息公开透明的

3

D：FATF 要求了解资金来源，但并不要求客户必须提供书面声明哈。

4

5

【关键的一点是】：

6

金融行动特别工作组的职责是：制定和推广国际反洗钱与反恐融资标准，监督成员国执行情况，并推动全球合作以打击洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资

C的意思是：

Plain Text

1

意思就是金融机构必须了解客户与银行关系的目的和性质

客户尽职调查程序的主要元素

金融行动特别工作组建议金融组织在其客户尽职调查程序中采用以下四项措施：

- 1. 确认客户身份，并利用可靠、独立来源的文件、数据或信息核实该客户的身份。
- 2. 查明受益所有人，并采取合理措施验证受益所有人的身份。
- 3. 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息。
- 4. 对业务关系进行持续的尽职调查并仔细审查该关系进程中进行的交易，以确保交易与组织对客户、客户业务和风险状况（在必要时还包括资金来源）的认知相符。

详细解释如下：

金融行动特别工作组（FATF）关于客户尽职调查（CDD）的核心要求在其《40项建议》的第10条中有明确规定。金融机构必须履行的核心CDD义务包括：

1. 识别客户并核实客户身份。
2. 识别受益所有人并采取合理措施核实其身份。
3. 了解并获取关于业务关系目的和意图的信息。
4. 对业务关系进行持续的尽职调查和审查。

选项 **C. 获取有关银行关系预期性质的信息** 直接对应上述第3项核心要求，即了解建立业务关系的目的。这是CDD程序中的一项基本且强制性的步骤。

其他选项分析：

A. 确认客户不在任何制裁名单上

- **错误。**制裁名单筛查是一项独立的、至关重要的合规要求，但它不属于FATF定义的核心客户尽职调查义务。CDD侧重于了解客户本身，而制裁筛查是在此基础上进行的额外控制措施。

B. 确定在证券交易所上市的持有百分之五十股份的公司实体的股东

- **错误。**此描述不准确且不必要。对于上市公司，FATF通常建议将其归为低风险类别，并允许使用公开信息来识别受益所有人（通常是高级管理层人员），而不是强制要求去确定持有50%股份的股东（这在股权分散的上市公司中往往难以实现或不是重点）。该选项的描述过于具体和僵化，不符合风险为本的方法。

D. 确保客户的书面声明，确认资金来源

- **错误。**获取资金来源信息是增强尽职调查中的一项措施，通常针对高风险客户（如政治公众人物）时才需要。对于普通的客户尽职调查，FATF并未强制要求必须获取一份确认资金来源的**书面声明**。标准CDD要求的是了解业务关系的“目的”，而非必须对“资金来源”进行书面确认。

结论

在FATF框架下，客户尽职调查的核心义务是了解客户、受益所有人以及业务关系的性质（目的）。因此，**C选项**是唯一准确描述FATF强制性CDD要求的答案。